喀什市“4·19”自建库房较大火灾事故调查报告

喀什地区行政公署事故调查组

2024 年 9 月

目录

一、基本情况 4

（一）相关单位（人员）情况 4

（二）建筑情况 4

二、事故经过和救援情况 7

（一）事故发生经过 7

（二）救援经过 9

三、事故报告情况 9

四、事故直接财产损失情况 9

五、事故原因 9

（一）直接原因 9

（二）间接原因 10

六、事故暴露的问题 10

（一）事故单位（人员）主要问题 10

（二）属地政府及部门主要问题 15

（三）有关职能部门主要问题 16

七、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议 20

（一）移交司法机关的人员 20

（二）建议问责处理的人员 21

（三）建议处理的相关企业和个人 28

八、事故防范和整改措施建议 29

喀什市“4·19”自建库房较大火灾事故调查报告

2023年4月19日，位于喀什市帕哈太克里乡一村二组的米某自建库房发生火灾，过火面积约3400平方米，火灾造成8人租赁的库房及库房内储存的货物不同程度被烧，未造成人员伤亡，经评估直接财产损失4064.97万元。

事故发生后，各级领导高度重视。喀什地委、行署迅速启动火灾事故应急处置预案，地委书记聂壮、行署专员艾尼瓦尔·吐尔逊、喀什市委书记药宁到达现场指导救援工作。根据《中华人民共和国消防法》《安全生产事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区火灾事故调查处理规定》等法律法规，喀什地区行署成立了喀什市帕合太克里乡一村二组米某自建库房“4·19”较大火灾事故调查组（以下简称事故调查组），由行署副专员艾尼瓦尔·吐尔逊任组长，地区消防救援支队支队长吉君任副组长，地区应急管理局、地区公安局、地区住房和城乡建设局、地区自然资源局、地区消防救援支队和喀什市人民政府相关人员作为成员的事故调查组，喀什市纪委监委根据事故性质，成立追责问责审查调查组，与事故调查组同步工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作，并邀请国家消防救援局火调专家和新疆消防救援总队、乌鲁木齐市消防救援支队

火调专业技术骨干参与事故技术调查。通过现场勘察、查阅资料、调查询问、专家论证、检验鉴定及调查实验等工作，查明了事故原因、认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，喀什市帕合太克里乡一村二组米某自建库房“4·19”较大火灾事故是一起因库房管理和工作人员在库房内违规吸烟遗留火种引发的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位（人员）情况

1.米某，喀什市帕合太克里乡一村二组米某自建库房所在村集体土地承包经营权人，米某自建库房投资建设人，经调查，该库房实际租赁给9名人员使用，年租金约56万余元。

2.麦某，米某自建库房实际管理经营人。

3.阿某，米某自建库房实际管理经营人。

4.李某甲，5号库房承租人，喀什百合商贸有限公司法定代表人及喀什市华艺灯饰经营者，5号库房内存放货物为喀什百合商贸有限公司及喀什市华艺灯所有。

5.李某乙，5号库房库管员，李某甲父亲，最先发现火情并报警人员，火灾现场第一目击证人。

（二）建筑情况

1.建筑整体情况

起火建筑位于喀什市帕哈太克里乡一村二组，呈“凹”字形布局，坐南朝北，地上一层，南侧长54m，东侧长115m，北侧长69m，西侧长107米，建筑面积约4000㎡，占地面积约5500㎡（详见现场平面图），建成于2021年5月，使用性质为库房，建筑下部为砖墙、上部为单层彩钢结构，库房内使用单层彩钢分隔为7间库房分别对外出租。（如图1）

2.起火库房情况

起火库房为5号库房，面积1070㎡，用途为灯具仓库，坐南朝北，呈“L”型布局，梁为“凹”型钢，柱为圆形和方形钢混合使用，外墙下部为砖墙、上部为单层彩钢结构，屋面板为单层彩钢。5号库房东侧为疆山涂料厂半露天彩钢棚，南侧为疆山涂料厂涂料生产加工车间，西侧为4号库房，东北侧为6号、7号库房，正北侧为“凹”形库房内院。

3.规划、施工等手续办理情况

2020年9月，米某的兄弟麦某及其父亲乌某违规从帕哈太克里乡一村部分村民手中取得该处基本农田使用权。

2021年1月，乌某以建设规模化羊、牛养殖为理由通过喀什市帕哈太克里乡一村“四议两公开”投票决议向喀什市农业农村局、喀什市自然资源局申请农用设施建设，经喀什市农业农村局、喀什市自然资源局联合踏勘选址审批同意了乌某的建设申请，随后乌某与乡政府签订了《帕合太克里乡一村乌某设施农用

地使用协议书》乡政府明确要求土地要用于规模化羊、牛养殖。

2021年5月，米某将其父亲乌某“名下”的上述部分设施农用地用于违规用于投资建设自建房，在没有专业设计图纸和相关行政许可手续的情况下，由不具备施工资质人员实施建造，完工后未进行工程验收、消防验收，违规投入经营，并作为仓库使用（即上述33号库房），对外出租给李某甲等9人用于存放货物。



图 1

二、事故经过和救援情况

（一）事故发生经过

经调查，4 月 19 日 18 时 02 分，李某乙在 5 号库房寻找灯具，4 月 19 日 18 时 13 分，李某甲与在库房内找灯具的李某乙通过微信语音聊天讨论灯具型号、种类、样式。4 月 19 日 18 时

35分许，李某乙在5号库房门口休息时发现库房内有火光，进入库房后发现东侧货物起火，并开始从库房门口取灭火器灭火，第一具灭火器灭火剂用完后到库房门口取第二具灭火器进入库房灭火时，发现火势太大无法靠近，同时，5号库房司机肉某到达现场，发现起火后从院内取水参与火灾扑救。18时38分，李某乙拨打“119”电话报警。（如图2）

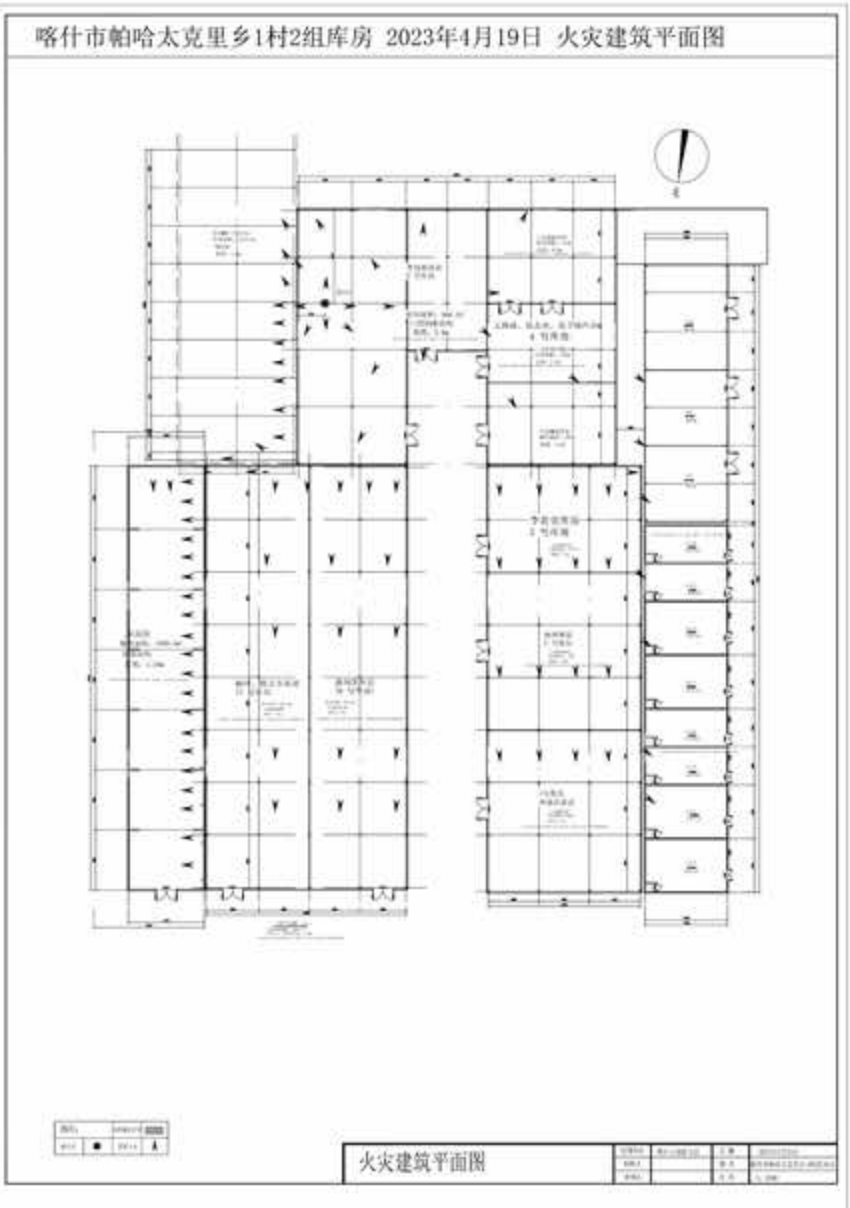


图2

（二）救援经过

2023年4月19日18时38分，喀什地区消防救援支队指挥中心接到报警称喀什市帕哈太克里乡一村一自建库房发生火灾。喀什地区消防救援支队迅速调集5个消防救援站、1个企业专职队共计21车83人赶赴现场进行扑救，应急、公安、住建等联动单位先后赶到现场协助救援，2023年4月20日01时40分许，明火被扑灭。

三、事故报告情况

2023年4月19日18时35分许当事人李某乙发现库房内有火光后立即开展了扑救，并于18时38分拨打了“119”火警电话求援；20时42分地区应急管理局接到报告后通过综合业务系统上报事故情况。事故报告过程中不存在迟报、谎报、瞒报事故的情形。

四、事故直接财产损失情况

事故未造成人员伤亡，经评估机构评估该起火灾事故造成直接财产损失为4064.97万元。

五、事故原因

经综合调查询问、现场勘验、鉴定检验及调查实验等工作等，认定起火时间为2023年04月19日18时30分许，起火部位位于李某甲库房内东侧，起火点位于李某甲库房（5号库房）内东侧距东墙2-5.5米、距南墙15—25米范围灯具堆垛处，对事故原因认定如下：

（一）直接原因

库房管理和工作人员违反库房禁烟规定，在库房内使用明火违规吸烟且遗留明火火种引燃库房可燃物引发火灾。

（二）间接原因

1.5号库房承租人李某甲安全生产主体责任不落实，未建立电源、火源和值班巡逻等消防安全制度，库房日常管理不到位，禁烟规定未能有效执行，未对所属员工开展经常性的消防安全宣传教育，员工消防安全意识淡薄，在库房内违规抽烟，私拉电线在库房门口为电瓶车充电及烧热水。

2.米某自建库房投资建设人米某违法建设库房，库房建筑耐火等级、防火间距、防火分区（分隔）、消防设施的设置均不符合要求，建筑本身存在严重的安全隐患，导致火灾迅速蔓延扩大，影响灭火救援。

3.米某自建库房实际管理经营人麦某、阿某未落实消防安全管理人职责，库区日常消防安全管理流于形式，未落实值班值守和专人管理，库区禁烟规定未能有效执行。

六、事故暴露的问题

（一）事故单位（人员）主要问题

1.米某（出租方）

（1）安全生产主体责任不落实。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条，将不具备安全生产条件的建筑用于从事生

产经营活动；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]，未健全并落实全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，主要负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，实际承担安全管理职责的人员未认真履行岗位职责，及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正库区吸烟行为。

（2）违法建设未整改。违反《城乡规划法》第四十条[2]、《建筑法》第七条[3]，在未取得规划、施工许可手续的情况下擅自建设；建筑耐火等级、防火分区（分隔）、防火间距、消防设施的设置不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2004）第 3.2.7 条[4]、第 3.3.1 条[5]、第 3.5.2 条[6]、第 8.1.2 条[7]、第 8.2.1[8]条、

---

[1]第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。

[3]第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

[4]3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。单层乙类仓库，单层丙类仓库，储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，其耐火等级不应低于三级。

[5]3.3.1 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表 3.3.1 的规定。

[6]3.5.2 除本规范另有规定外，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距，不应小于表

第 8.3.2[9]条、第 8.5.2[10]条的规定，根据《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017），第 5.3.3.c[11]条综合判定，该建筑已构成重大火灾隐患；该库房经营者米某违反《中华人民共和国安全生产法》第七十条[12]，对喀什市自然资源局作出的责令停止一切

3.5.2 的规定,按照规范要求。

[7]8.1.2 城镇（包括居住区、商业区、开发区、工业区等）应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。用于消防救援和消防车停靠的屋面上，应设置室外消火栓系统。注：耐火等级不低于二级且建筑体积不大于 3000m3 的戊类厂房，居住区人数不超过 500 人且建筑层数不超过两层的居住区，可不设置室外消火栓系统。

[8]8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统：1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库；2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑；注：建筑高度不大于 27m 的住宅建筑，设置室内消火栓系统确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。3 体积大于 5000m³ 的车站、码头、机场的候车（船、机）建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑；4 特等、甲等剧场，超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑；5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m³ 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

[9] 8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外，下列仓库应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统：1 每座占地面积大于 1000m² 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；注：单层占地面积不大于 2000m² 的棉花库房，可不设置自动喷水灭火系统。2 每座占地面积大于 600m² 的火柴仓库；3 邮政建筑内建筑面积大于 500m² 的空邮袋库；4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库；5 设计温度高于 0℃的高架冷库，设计温度高于 0℃且每个防火分区建筑面积大于 1500m² 的非高架冷库；6 总建筑面积大于 500m² 的可燃物品地下仓库；7 每座占地面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的其他单层或多层丙类物品仓库。

[10] 8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施：1 人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于 300m2 且经常有人停留或可燃物较多的地上房间；2 建筑面积大于 5000m2 的丁类生产车间；3 占地面积大于 1000m2 的丙类仓库；4 高度大于 32m 的高层厂房（仓库）内长度大于 20m 的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于 40m 的疏散走道。

[11]5.3.3 符合下列条件应综合判定为重大火灾隐患：a）人员密集场所存在 7.3.1～7.3.9 和 7.5、7.9.3 规定的综合判定要素 3 条以上(含本数，下同)；b)易燃、易爆危险品场所存在 7.1.1～7.1.3、7.4.5 和 7.4.6 规定的综合判定要素 3 条以上；c) 人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所存在第 7 章规定的任意综合判定要素 4 条以上；d)其他场所存在第 7 章规定的任意综合判定要素 6 条以上。

[12]第七十条 负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前二十四小时通知生产经营单位。生产经营单位依法履行行政决定、

违法行为的决定未依法执行，未及时消除事故隐患。

（3）违法违规出租库房。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[13]、《新疆维吾尔自治区消防条例》第三十条[14]，将不符合消防安全条件的库房出租他人使用，未与承租单位签订安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各方的消防安全职责、对承租单位的安全生产工作未定期进行安全检查。

（4）影响了灭火救援工作。该建筑为彩钢板加砖墙混合建造，内部承重结构均为钢梁钢柱，且按照相关要求涂刷防火涂料，加之库房内存放大量可燃物，火灾发生后，承重钢梁钢柱受高温作用坍塌，使灭火救援工作不能顺利开展，导致火势迅速蔓延扩大。

2.李某甲（承租方）

（1）安全生产主体责任不落实。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[15]，未健全并落实全员安全生产责任制，

采取相应措施消除事故隐患的，负有安全生产监督管理职责的部门应当及时解除前款规定的措施。

[13]第四十九条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……

[14]第三十条 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，管理单位或者物业服务企业应当与使用者签订消防安全责任书，明确各方的权利、义务以及对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行管理的责任；无管理单位且未委托物业服务企业的，使用者应当成立消防安全组织进行统一管理。

[15] 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理

未制定安全生产规章制度和操作规程，主要负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，实际承担安全管理职责的人员未认真履行岗位职责，在库房内违规吸烟；违反《仓库防火安全管理规则》第七条[16]和《租赁厂房和仓库消防安全管理办法》第六条[17]、第十二条[18]，未建立电源、火源和值班巡逻等消防安全制度，未落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，未定期开展防火巡查、检查，未对所属员工开展经常性的消防安全宣传教育。

（2）库房内违规用火用电。违反《仓库防火安全管理规则》第四十二条[19]、第四十七条[20]，库房管理人员和工作人员消防安全意识淡薄，在库房内使用明火违规抽烟，私拉电线在库房门口为电瓶车充电及烧热水。

3.其他承租方

未按照《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十三条第二款第

双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[16]第七条仓库防火负责人负有下列职责：一、组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；二、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质；四、组织开展防火检查，消除火险隐患；五、领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾；六、定期总结消防安全工作，实施奖惩。

[17]第六条租赁厂房、仓库应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人员。

[18] 第十二条 租赁厂房、仓库的承租人应当履行以下消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定消防安全制度、消防安全操作规程；（二）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距不被破坏、占用；（三）定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；（四）开展经常性的消防安全宣传教育；（五）制定灭火和应急疏散预案，组织进行有针对性的消防演练；（六）对消防设施、器材进行维护保养。

[19] 第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器

[20] 第四十七条 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

（三）项[21]的有关规定，对于仓库存在的消防违法行为及火灾隐患未及时向有关部门反映，且未要求出租人及时消除，导致消防违法行为及火灾隐患长期存在。

（二）属地政府及部门主要问题

1.帕哈太克里乡一村村委会

安全生产属地责任落实不到位，未认真按照《新疆维吾尔自治区消防条例》第十条第二款[22]的规定，履行“依法组织村（居）民制订防火安全公约，宣传家庭防火和应急逃生知识，定期开展防火安全检查，督促整改火灾隐患，可以组织村（居）民开展灭火和疏散逃生演练”职责，未做好一村消防安全教育、消防安全检查、督促整改火灾隐患等工作。

2.帕哈太克里乡党委、政府

（1）安全生产属地责任落实不到位。未认真按照《新疆维吾尔自治区消防条例》第十条第一款[23]的规定，履行“建立健全

---

[21] 第四十三条 用于出租的房屋应当符合消防安全要求。出租人应当遵守下列消防安全管理规定：（一）发现火灾隐患及时消除或者通知承租人消除；（二）对承租人改变房屋使用功能和结构是否符合消防安全要求进行监督；（三）发现承租人有消防安全违法行为的，及时制止。承租人应当遵守下列消防安全管理规定：（一）对承租房屋内的消防设施、器材进行日常管理；（二）改变房屋使用功能和结构，应当符合消防安全要求；（三）发现火灾隐患及时消除或者通知出租人消除。

[22]第十条 乡（镇）人民政府、街道办事处应当建立健全消防安全制度，确定消防安全管理人，建立消防安全档案，将消防工作纳入综合治理管理体系，指导、支持和帮助村（居）民委员会、驻地单位开展群众性的消防工作，开展防火、灭火知识宣传教育，进行防火安全检查。村（居）民委员会应当依法组织村（居）民制订防火安全公约，宣传家庭防火和应急逃生知识，定期开展防火安全检查，督促整改火灾隐患，可以组织村（居）民开展灭火和疏散逃生演练。

[23] 第十条 乡（镇）人民政府、街道办事处应当建立健全消防安全制度，确定消防安全管理人，建立消防安全档案，将消防工作纳入综合治理管理体系，指导、支持和帮助村（居）民委员会、驻地单位开展群众性的消防工作，开展防火、灭火知识宣传教育，进行防火安全检查。村（居）民委员会应当依法组织村（居）民制订防火安全公约，宣传家庭防火和应急逃生知识，定期开展防火安全检查，督促整改火灾隐患，可以组织村（居）民开展灭火和疏散逃生演练。

消防安全制度，确定消防安全管理人，建立消防安全档案，将消防工作纳入综合治理管理体系，指导、支持和帮助村（居）民委员会、驻地单位开展群众性的消防工作，开展防火、灭火知识宣传教育，进行防火安全检查”职责，未做好对一村村委会消防安全教育、消防安全检查等工作，对辖区内安全生产隐患排查不及时，工作流于形式，对安全生产的重要性认识不到位，致使米某自建库房降低标准建设、防火间距不足、未按标准设置防火分隔措施、未按标准设置消防设施、消防安全主体责任不落实、消防安全管理混乱等消防安全隐患长期存在未得到整治。

（2）隐患排查治理不力。2022年6月25日，喀什市人民政府印发了《喀什市自建房安全专项整治行动方案》，突出排查“四无四擅”，即无正式审批、无资质设计、无资质施工、无竣工验收、擅自拆改主体结构、擅自改扩建、擅自在顶部加高加层以及对地下空间进行开挖、擅自改变房屋使用功能布局的自建房。喀什市帕哈太克里乡党委、政府对上述米某自建库房违法建设问题均知情，既未督促米某办理相关土地、规划、建设手续，又未制止其违法行为、向上级政府和行业部门报告、督促一村村委会做好属地范围内自建房安全隐患排查工作，截至2023年4月19日，未向市住房和城乡建设局上报米某自建库房隐患排查情况，导致违法建设问题长期存在。

（三）有关职能部门主要问题

1.喀什市自然资源局

负责城乡规划区范围内各项建设工程的规划审批与规划管

理及批后管理和监察工作，根据授权查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。未按照《喀什市自建房安全专项整治行动方案》要求排查整治、查处自建房违法占地、违反工程规划许可、乡村规划许可等违法违规行为，明知米某自建库房未依法办理相关土地、规划、建设手续，仍放任不管，不及时上报安全生产隐患；

2021 年 5 月 6 日，喀什市自然资源局通过卫片发现米某上述违法行为，并于同年 6 月 4 日对米某未经依法批准占地的违法事实作出行政处罚(《喀市自然资源监罚字（〔2021〕22 号）》)，责令停止一切违法行为，对非法占地罚款 3.78035 万元。同年 6 月 9 日，喀什市自然资源局收到米某缴纳的罚款后，对该案进行结案，执法未闭环，未继续对违法行为持续跟踪督促整改。

2.喀什市住房和城乡建设局

承担规范和指导全市村镇建设的责任，指导农村住房建设、村庄和小城镇人居环境改善工作；承担建设工程质量监管责任。对上述违章建筑未及时发现并检查处理，未对米某自建库房工程项目实施设计备案和竣工验收抽查。未按照《喀什市自建房安全专项整治行动方案》要求查处自建房未依法办理施工许可手续、竣工验收备案等违法违规行为，未尽到专项整治行动牵头领导的职责。

3.喀什市公安局帕哈太克里派出所

未按照《新疆维吾尔自治区消防条例》第十三条[24]的规定，

[24]第十三条 公安机关应当履行下列消防工作职责：（一）根据火灾事故救援需要，对火灾事故现

履行“按照规定做好消防宣传教育、消防监督检查、消防安全违法行为处理等工作”职责。喀什市公安局帕哈太克里派出所及一村警务室未对米某自建库房的出租人及承租人做好消防安全教育、消防监督检查、消防安全违法行为处理等工作，致使米某自建库房降低标准建设、防火间距不足、未按标准设置防火分隔措施、未按标准设置消防设施、消防安全主体责任不落实、消防安全管理混乱等消防安全隐患长期存在未得到整治。未按照《喀什市自建房安全专项整治行动方案》要求对出租房屋、存储场所自建房进行整治和安全管理，未尽到摸排、整治和安全管理职责。

4.喀什市应急管理局

负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防工作；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。市应急管理局对帕哈太克里乡安全生产监督管理不力，未督促乡村有效落实安全生产责任制，对米某自建库房的隐患排查工作不力负有综合监管责任。经评估直接财产损失4064.97万元，达到较大火灾事故标准后，未及时将事故等级发生变化情况向上级应急管理部门报告。

5.喀什市消防救援大队

未按照《新疆维吾尔自治区消防条例》第十一条第二款[25]

场及周边实行交通管制；（二）协助维护消防救援现场秩序；（三）调查处理职权范围内消防安全违法案件；（四）参与调查排除放火嫌疑火灾事故案件；（五）办理涉嫌消防安全犯罪刑事案件；（六）其他依法应当履行的消防工作职责。公安派出所应当按照规定做好消防宣传教育、消防监督检查、消防安全违法行为处理等工作。

[25] 第十一条 消防救援机构应当履行下列职责：（一）贯彻执行消防法律法规和技术规范、标准；

的规定，履行“开展消防安全宣传教育，组织指导消防安全培训；实施消防监督检查，受理举报和投诉，处理消防安全违法行为，督促整改火灾隐患，及时报告、通报重大火灾隐患，开展消防安全综合评定；承担扑救火灾，参加应急救援工作；加强对公安派出所消防业务的指导和培训；指导专职消防队、志愿消防队等消防组织开展训练和灭火演练工作”等职责，指导帕哈太克里乡人民政府、帕哈太克里派出所消防工作不力、实施消防监督检查工作不力。未按照喀什市人民政府关于制定《喀什市突发事件总体应急预案》的要求，按时将喀什市相关火灾事故应急预案报喀什市人民政府进行备案，落实政府工作要求不彻底。

6.喀什市农业农村局

负责监督审批土地用途，对米某自建库房用地进行了审批，审批的使用性质为畜牧养殖，但审批未及时跟进土地使用建设情况，对于米某擅自变更土地使用性质等情况不知情，导致违法事实长期存在。

7.喀什地区应急管理局

在接收喀什地区行署转来的关于火灾事故相关人员信访信息，得知火灾事故等级发生变化后，虽然能够立即依据《新疆维吾尔自治区火灾事故调查处理规定》有关规定，与喀什地区消防

（二）开展消防安全宣传教育，组织指导消防安全培训；（三）负责公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查；（四）实施消防监督检查，受理举报和投诉，处理消防安全违法行为，督促整改火灾隐患，及时报告、通报重大火灾隐患，开展消防安全综合评定；（五）承担扑救火灾，参加应急救援工作；（六）调查火灾事故原因，统计火灾事故损失，组织开展火灾事故延伸调查，并及时向社会公告；（七）加强对公安派出所消防业务的指导和培训；（八）指导专职消防队、志愿消防队等消防组织开展训练和灭火演练工作；（九）法律法规规定的其他职责。消防救援机构的工作人员进行消防监督检查，应当出示证件，自觉接受社会和公民的监督。

救援支队先后提请喀什地区行署成立事故调查组，对火灾事故进行提级调查。但在得知事故等级发生变化后未及时督促喀什市应急管理局及时更新事故信息，也未及时向上级应急管理部门报告事故等级变化情况。

七、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议移交司法机关的人员

1.李某乙，男，群众。李某甲租赁库房管理员，违反《仓库防火安全管理规则》第四十七条[26]库房禁烟规定，在库房内使用明火吸烟，并遗留火种引燃库房可燃物引发火灾，对火灾发生负有直接责任，该行为涉嫌失火罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款[27]的规定，建议移交司法机关处理。

2.米某，男，群众。米某自建库房出租方，未落实安全生产主体责任，在未取得规划、施工许可手续的情况下擅自建设库房，出租具有严重安全隐患的建筑，在被相关行政部门查处后不履行整改责任。对事故发生负有管理责任，该行为涉嫌重大责任事故罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[28]的规定，建议移交司法机关处理。

---

[26] 第四十七条 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。第四十七条 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

[27] 第一百一十五条第二款失火罪、过失决水罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪、过失以危险方法危害公共安全罪过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

[28] 第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

3.李某甲，女，群众。5号库房承租方，未落实安全生产主体责任，未建立电源、火源和值班巡逻等消防安全制度，未落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，未履行承租人消防安全职责。对事故发生负有管理责任，该行为涉嫌重大责任事故罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[28]的规定，建议移交司法机关处理。

4.麦某，男，群众。米某自建库房实际管理经营人，未落实消防安全管理人职责，库区日常消防安全管理流于形式，未落实值班值守和专人管理，库区禁烟规定未能有效执行，存在使用明火、违规吸烟现象。对事故发生负有管理责任，该行为涉嫌重大责任事故罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[29]的规定，建议移交司法机关处理。

5.阿某，男，群众。米某自建库房实际管理经营人，未落实消防安全管理人职责，库区日常消防安全管理流于形式，未落实值班值守和专人管理，库区禁烟规定未能有效执行，存在违规吸烟现象。对事故发生负有管理责任，该行为涉嫌重大责任事故罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[28]的规定，建议移交司法机关处理。

（二）建议问责处理的人员及单位

1.属地责任

（1）李某，男，党员，帕哈太克里乡党委书记，对安全生

[29] 第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

产工作重视不够，政治站位不高，没有认真履行乡安全生产第一责任人的责任，对辖区内安全生产风险隐患底数不清，未能做到守土有责，守土尽责，对喀什市帕哈太克里乡一村自建房“4·19”火灾事故，其负有重要领导责任。根据《中国共产党问责条例》第七条第九款[30]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[31]之规定，建议由喀什市纪委监委对其进行诫勉谈话。

（2）麦某，男，党员，帕哈太克里乡党委副书记、乡长，负责全乡安全生产工作，政治站位不高，对安全生产工作没有做到亲自抓、亲自管，对辖区内长期存在违法违规用地、建设等问题没有及时发现、及时整改，没有认真履行安全生产第一责任人的责任，对喀什市帕哈太克里乡一村自建房“4·19”火灾事故，其负有重要领导责任。根据《中国共产党问责条例》第七条第九款[29]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[30]之规定，建议由喀什市纪委监委对其进行诫勉谈话。

（3）田某，男，党员，帕哈太克里乡党委委员、人武部部长，分管乡安全生产工作，未做好对一村村委会消防安全教育、消防安全检查等工作，对辖区内安全生产隐患排查不及时，工作

[30] 第七条第九款党组织、党的领导干部违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责，有下列情形之一，应当予以问责：（九）履行管理、监督职责不力，职责范围内发生重特大生产安全事故、群体性事件、公共安全事件，或者发生其他严重事故、事件，造成重大损失或者恶劣影响的；

[31] 第三十五条初步核实工作结束后，核查组应当撰写初步核实情况报告，列明被核查人基本情况、反映的主要问题、办理依据以及初步核实结果、存在疑点、处理建议，由核查组全体人员签名备查。承办部门应当综合分析初步核实情况，按照拟立案审查调查、予以了结、谈话提醒、暂存待查，或者移送有关党组织处理等方式提出处置建议。初步核实情况报告应当报纪检监察机关主要负责人审批，必要时向同级党委主要负责人报告。

流于形式，对安全生产的重要性认识不到位，致使米某自建库房降低标准建设、防火间距不足、未按标准设置防火分隔措施、未按标准设置消防设施、消防安全主体责任不落实、消防安全管理混乱等消防安全隐患长期存在，其负有主要领导责任。根据《中国共产党问责条例》第七条第九款[29]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[30]之规定，建议由喀什市纪委监委对其进行立案审查。

（4）依某，男，党员，帕哈太克里乡副乡长、一村党支部书记，负责一村全盘工作，未认真履行村安全生产第一责任人的责任，对辖区内安全生产风险隐患排查不到位，对辖区内违规违法行为未督促整改，对辖区生产经营场所宣传消防知识不足，对喀什市帕哈太克里乡一村自建房“4·19”火灾事故，其负有主要领导责任。根据《中国共产党问责条例》第七条第九款[29]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[30]之规定，建议由喀什市纪委监委对其进行立案审查。

（5）如某，男，党员，帕哈太克里乡一村治保主任，负责全村安全生产工作，未做好一村消防安全教育、消防安全检查、督促整改火灾隐患等工作，致使米某自建库房降低标准建设、防火间距不足、未按标准设置防火分隔措施、未按标准设置消防设施、消防安全主体责任不落实、消防安全管理混乱等消防安全隐患长期存在未得到整治，且在喀什市自建房安全专项整治行动中未尽到属地排查职责，对喀什市帕哈太克里乡一村自建房“4.19”火灾事故，其负有主要领导责任。根据《中国共产党问责条例》

第七条第九款[29]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[30]之规定，建议由喀什市帕哈太克里乡监察办公室对其进行立案调查。

（6）孔某，男，党员，帕哈太克里乡一村第一书记、“访惠聚”驻村工作队队长，负责一村全盘工作，没有认真履行村安全生产管理责任，对喀什市帕哈太克里乡一村自建房“4·19”火灾事故，其负有重要领导责任，鉴于其于今年 1 月才被任命为帕哈太克里乡一村第一书记，履职时间尚短，根据《中国共产党问责条例》第七条第九款[29]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[30]之规定，建议由帕哈太克里乡党委对其进行诫勉谈话。

2.部门监管责任

（1）许某，男，党员，喀什市自然资源局党组成员，分管自然资源督察执法、“两项工作”（国土更、卫片执法），对上述米热阿迪力江，奥布力的违法建设问题的行政处罚未完全执行，执法流程未形成闭环，致使违章建筑长期存在，在喀什市自建房安全专项整治行动中，明知米某自建库房未依法办理相关土地、规划、建设手续，仍放任不管，不及时上报安全生产隐患，对其负有行业监管责任；

（2）克某·艾热肯，男，党员，喀什市住房和城乡建设局党组成员、副局长，负责村镇建设、消防设计审查验收、建设工程验收管理工作，未对米热阿迪力江工·奥布力自建库房违法建设问题及时发现并检查处理，在喀什市市自建房安全专项整治行

动中未做好自建房安全隐患排查清理工作，其负有行业监管责任，且其还存在对2022年9月国务院安委会综合检查组第四组反馈问题整改不到位、协调推进整改工作不力的问题负有行业监管责任；

（3）范某，男，党员，喀什市公安局帕哈太克里派出所副所长，牵头安全生产工作，未对米某自建库房的出租人及承租人做好防安全教育、消防监督检查、消防安全违法行为处理等工作致使米某自建库房降低标准建设、防火间距不足、未按标准设置防火分隔措施、未按标准设置消防设施、消防安全主体责任不落实、消防安全管理混乱等消防安全隐患长期存在未得到整治，在喀什市自建房安全专项整治行动中未尽到摸排、整治和安全管理职责，其负有行业监管责任；

（4）马某，男，党员，喀什市公安局帕哈太克里派出所一村警务室民警，未对米某自建库房的出租人及承租人做好消防安全教育、消防监督检查、消防安全违法行为处理等工作，致使米某自建库房降低标准建设、防火间距不足、未按标准设置防火分隔措施、未按标准设置消防设施、消防安全主体责任不落实、消防安全管理混乱等消防安全隐患长期存在未得到整治，其负有行业监管责任；

（5）阿某，男，党员，市委常委，分管安全生产工作，统筹指导全市安全生产工作不力，对安全生产风险隐患排查工作重视度不够；

（6）王某，男，党员，喀什市人民政府副市长，分管全市

安全生产工作领导，落实各级党委、政府关于安全生产工作部署不力，对安全生产风险隐患排查工作重视不够，今年以来喀什市多次发生安全生产事故；

（7）杨某，男，党员，喀什市自然资源局党组书记、副局长，负责全盘工作，统筹安排对全市违规占地、违法建设行为监督检查不力，对执法工作要求不严，未对违法行为跟踪督促整改；

（8）吴某，男，党员，喀什市住房和城乡建设局党组副书记、局长，负责城市建设、安全管理等工作，对违章自建房屋清理工作落实不到位，对违章建设行为监督检查不力；

（9）邱某，女，党员，时任喀什市应急管理局党委书记、副局长，统筹谋划全市安全生产工作不够，督促指导行业部门、乡镇街道开展安全生产工作不力；

（10）贾某，男，党员，喀什市消防救援大队大队长，负责组织实施消防监督管理工作，指导、督促帕哈太克里乡党委、政府和喀什市公安局帕哈太克里派出所履行消防安全职责不力；

（11）阿某，男，党员，喀什市农业农村局党组副书记、局长，负责米某自建库房用地规划审批，未及时发现米某擅自变更用地使用性质的违法行为，导致安全隐患长期存在。

（12）买某，男，党员，喀什市公安局帕哈太克里乡派出所所长，牵头消防安全整治工作，对辖区内生产经营场所消防宣传不到位，对安全生产风险隐患未及时排查。

（13）王某，男，党员，喀什市应急管理局安委办干部，负责事故信息统计上报业务工作，在4月19日-4月20日期间及时

准确的报送了事故信息，但对因事故直接经济损失变化导致的事故等级变化未及时进行续报。

根据《中国共产党问责条例》第七条第九款[29]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[30]之规定，建议由市人民政府对上述13名人员进行集体诫勉谈话。

（14）陈某，男，党员，喀什市国土资源执法监察大队大队长，对米某违法建设问题的行政处罚未完全执行，执法流程未形成闭环，致使违法占地行为长期存在，其负有行业监管责任。根据《中国共产党问责条例》第七条第九款[29]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[30]之规定，建议移交地区纪委监委立案审查。

（15）热某，男，党员，喀什地区应急管理局综合协调科干部，因业务不精，只关注事故死亡人数，对事故经济损失变化导致事故等级变化疏忽大意，未及时提醒督促喀什市应急管理局进行续报。根据《中国共产党问责条例》第七条第九款[29]和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条[30]之规定，由喀什地区应急管理局对其进行诫勉谈话。

（16）喀什市应急管理局，在喀什市人民政府组成的事故调查组聘请的第三方价格评估机构已评估出该起火灾事故造成的直接财产损失为4064.97万元，火灾事故等级发生变化后。喀什市应急管理局作为事故调查组成员及负有事故报告责任的部门，未按规定向上级应急管理部门报告相关情况。责成喀什市应急管

理局向喀什市人民政府做出深刻检查。

（17）喀什地区应急管理局，在接到地区行署转来群众信访材料，了解到火灾事故等级发生变化后，未按规定向上级应急管理部门上报事故变化情况。责成喀什地区应急管理局向喀什地区行署做出深刻检查。

（三）建议处理的相关企业和个人

1.喀什百合商贸有限公司、喀什市华艺灯饰。未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[32]、第四十八条[33]导致发生较大生产安全事故，对事故发生负有管理责任，建议由喀什地区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[34]相关法律法规对其实施行政处罚。

2.米某。未取得规划、施工许可手续擅自建设库房。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[35]、第二十三条[36]第

[32] 第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[33] 第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[34] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[35] 第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

四十九条[37]对事故发生负有管理责任，建议由地区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[38]相关法律法规对其实施行政处罚。

八、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实单位消防安全主体责任。督促各社会单位严格遵守消防安全管理相关法律、法规、标准，对本单位进行标准化管理，落实岗位职责和消防安全管理制度，加强对重点部位的消防安全防护和巡查检查，配备必要的消防设施和灭火器材，保障本单位消防安全，同时要加大消防教育培训力度，提升员工的消防安全意识和应急处置能力。

（二）加强行业部门监管责任落实。深入贯彻落实好《消防安全责任制实施办法》《新疆维吾尔自治区消防安全责任制实施办法》《自治区消防安全委员会成员单位职责和任务清单》加快推进喀什市人民政府下发《喀什市消防安全委员会成员单位职责和任务清单》，督促各行业监管部门加大“三管三必须”要求的

[36] 第二十三条　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[37] 第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[38] 第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

落实力度，理清各部门监管责任和监管边界，积极主动担当作为，依法督促本行业、本系统相关单位落实消防安全责任制，推动相关部门严格按照清单内容有效落实消防工作责任。

（三）全面排查治理消防安全隐患。各乡镇深刻吸取火灾教训，举一反三，加大安全生产排查整治力度，对厂房仓库开展消防安全执法检查专项行动，重点整治违规改扩建、消防设施未保持完好有效、易燃可燃材料装修、电气线路敷设不规范等问题开展排查检查，梳理问题、建立台账，明确整改责任、措施和时限，强化宣传教育培训，定期跟踪、消除隐患，防止问题反弹、隐患回潮。对一时难以整改的隐患，要落实针对性管理和看护措施，挂牌督办，推动整改。

（四）鼓励投保火灾责任险。对于发生火灾后可能造成人身伤亡及重大经济财产损失的公众聚集场所，消防、应急、公安派出所及辖区人民政府应该积极鼓励、引导场所负责人投保火灾公众责任险及火灾财产保险，以在一定程度上解决火灾事故的损失赔偿问题。

（五）进一步加强消防安全宣传教育。督促各乡镇（街道）、行业部门、相关单位深刻吸取此次火灾事故教训，严格落实消防安全责任制，加强对本辖区、本行业、本单位人员的消防宣传教育培训，增强人员消防安全意识，提升自防自救能力。加强单位专职消防队、微型消防站指导力度，修订完善本单位灭火和疏散应急预案，强化日常培训和演练，增强实战性、实效性，切实提高组织扑救初期火灾的能力。